



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

N. 17
del 21/01/2022

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2 del 21.01.2022

Oggetto:

Liquidazione compensi professionali avv. Mariafrancesca Ielo – Maria Monica Aiello c/Comune di Squillace.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 16 del 5 Settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo2021-2023;
- con deliberazione n. 17 del 5 Settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 2 del 21.06.2019, adottata dall'Organo esecutivo dell'Ente, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio civile introdotto davanti al Giudice di Pace d Catanzaro a seguito di atto di citazione proposto dall' avv. Maria Monica Aiello;

la determinazione n. 322 in data 25.06.2019, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giunta, risulta conferito incarico professionale all'avv. Mariafrancesca Ielo del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Mariafrancesca Ielo, all'esito del giudizio, ha richiesto il pagamento del compenso, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Mariafrancesca Ielo, la somma complessiva di € 416,00 al lordo di accessori di legge (CAP 4%);

Vista la fattura n. 10/2021 prot. 6500 del 09.12.2021 per la somma complessiva di € 416,00 al lordo di accessori

di legge (cap 4%), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio Maria Monica Aiello c/Comune di Squillace ;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo il compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio Maria Monica Aiello c/ Comune di Squillace - la somma complessiva di € 416,00 compresi accessori, in favore dell'avv. Mariafrancesca Ielo del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 10/2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023- gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE
avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale Muccari